

捜査機関が行う写真等の撮影に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 何人もみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有しているから、公道を歩行中の人に對する警察官による容貌等の写真撮影は、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がない場合には、現に犯罪が行われ若しくは行われた後間がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性及び緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるとき以外は許されない。
- イ. 身体の拘束を受けている被疑者は、既に身体の拘束という強制処分を受けている以上、ある程度の処分は別個の令状なくして許されるから、身体検査令状の発付を受けることなく、被疑者を全裸にしてその身体を写真撮影することができる。
- ウ. 捜査機関が、捜査の必要のため、宅配便業者の了解を得て、その運送過程下にある宅配便荷物を借り受けた上、荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、これに外部からエックス線を照射して内容物の射影を撮影する行為は、宅配便荷物の外部から照射したエックス線の射影により内容物の形状や材質をうかがい知ることができるにとどまるから、プライバシー等の侵害の程度が大きいとはいえない上、占有者である宅配便業者の承諾を得て行っているものであるから、検査対象を不審な宅配便荷物に限定して行う場合には、任意捜査として許容される。
- エ. 捜査官が被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書で、立証趣旨を「犯行状況」とする書面の写真部分については、弁護人が証拠とすることについて同意しなかった場合であっても、刑事訴訟法第321条第3項所定の要件のほか、同法第322条第1項所定の要件を満たせば証拠能力が認められる。
- オ. 捜査機関は、搜索差押許可状による搜索差押えの際に、搜索差押えに付随する処分として、搜索差押許可状を立会人に示している状況や、搜索の現場で差し押さえるべき物が発見された状況を写真撮影することができる。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

ア 誤っている

最決平 20.4.15 (百選9事件)。本記述では、京都府学連事件(最大判昭 44.12.24)の意味として、「現に犯罪が行われ若しくは行われた後間がないと認められる場合」すなわち現行犯性が要件として必要か問題となる。判例は、強盗事件の捜査のため、現行犯でない状況で写真撮影を行った事案において、京都府学連事件を援用した弁護人の上告趣意に対し、同事件の判例は「警察官による人の容ぼう等の撮影が、現に犯罪が行われ又は行われた後間がないと認められる場合のほかは許されないという趣旨まで判断したものではないから、前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑法 405 条の上告理由に当たらない。」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、京都府学連事件の事案が現行犯の状況の場合であったことを述べたにとどまり、撮影がこのような場合のほかは許されないとする理由はなく、現行犯の状況というのは、撮影という捜査手法を用いる一般的必要(197 条1項本文)が高度に認められる一場面の例示であることを挙げている。したがって、本記述は、現に犯罪が行われ若しくは行われた後間がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性及び緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるとき以外は許されないとしている点で、誤っている。

イ 誤っている

218 条3項。身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、1項の令状によることを要しない。その趣旨は、被疑者を裸にしない場合には、人権侵害の程度も比較的小さく、すでに身体拘束という強制力を加えている以上、この程度の強制は許されるものと考えられるし、更に、身体拘束という行為は、被疑者にこの程度の強制を加えて証拠を収集することを予定しているものとも考えられるのであって、いわば指紋の採取等のこれらの処分は、身体拘束という処分の中に実質的に包含されるものと解される点にある。他方で、身体拘束を受けている被疑者を裸にするには、身体検査令状が必要である。したがって、本記述は、身体検査令状の発付を受けることなく被疑者を全裸にして写真撮影をすることが許されるとしている点で、誤っている。

ウ 誤っている

最決平 21.9.28 (百選30事件)。本記述では、宅配便荷物に対し宅配便業者の承諾を得て行うX線検査が、任意捜査として許容されるか問題となる。判例は、本記述と類似の事案において、X線検査は、「検証としての性質を有する強制処分に当たる」としている。その理由として、判例は、「エックス線検査は、荷送人の依頼に基づき宅配便業者の運送過程下にある荷物について、捜査機関が、捜査目的を達成するため、荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、これに外部からエックス線を照射して内容物の射影を観察したものであるが、その射影によって荷物の内容物の形状や材質をうかがい知ることができる上、内容物によってはその品目等を相当程度具体的に特定することも可能であって、荷送人や荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく侵害するものである」ということを挙げている。よって、本記述では、捜査機関が、宅配便業者の運送過程下にある宅配便荷物を借り受けた上、荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、これに外部からエックス線を照射して内容物の射影を撮影する行為は、検証の性質を有する強制処分に当たる。したがって、本記述は、宅配便荷物に対する検査を、プライバシー等を大きく侵害しないから任意捜査として許容されるとしている点で、誤っている。

エ 正しい

最決平 17.9.27 (百選 82 事件)。本記述では、立証趣旨を犯行状況とする書面の写真部分について、いかなる要件のもとで証拠能力が認められるかが問題となる。判例は、立証趣旨を犯行又は被害の「再現状況」とする場合、当該事案に照らし、「実質においては、再現されたとおりの犯罪事実の存在が要証事実になるものと解される。このような内容の実況見分調書や写真撮影報告書等の証拠能力については、刑訴法 326 条の同意が得られない場合には、同法 321 条 3 項所定の要件を満たす必要があることはもとより、再現者の供述の録取部分及び写真については、再現者が……被告人である場合には同法 322 条 1 項所定の要件を満たす必要があるというべきである。もっとも、写真については、撮影、現像等の記録の過程が機械的操作によってなされることから前記各要件のうち再現者の署名押印は不要と解される。」としている。本記述では、捜査官が被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書で、立証趣旨を「犯行状況」としている場合があっても、犯罪事実の存在が要証事実になり得る。よって、本記述の場合でも、判例の事案と同様に、321 条 3 項のほか、322 条 1 項所定の要件を満たせば証拠能力が認められる。したがって、本記述は正しい。

オ 正しい

本記述では、令状に基づく搜索差押の際に、それに付随する処分として、令状の呈示状況や、差押目的物の発見状況を写真撮影することができるかが問題となる。搜索差押許可状執行の際における写真撮影の適法性については、①搜索差押手続の適法性を担保するためにその執行状況を撮影する場合、及び②証拠物の証拠価値を保存するために証拠物をその発見された場所、発見された状態において撮影する場合については、搜索差押えに付随する処分として、写真撮影が許されるとされている。本記述では、まず搜索差押許可状による搜索差押えの際に搜索差押許可状を立会人に示している状況については、①搜索差押手続の適法性 (110 条参照) を担保するため、また搜索の現場で差し押さえるべき物が発見された状況については、②証拠物の証拠価値を保存するために、それぞれ搜索差押えに付随する処分として、写真撮影することが許される。したがって、本記述は正しい。なお、東京地決平 2.1.11 (最決平 2.6.27、百選 33 事件の原審) においても、「搜索差押の際に捜査機関が、証拠物の証拠価値を保存するために証拠物をその発見された場所、発見された状態において写真撮影することや、搜索差押手続の適法性を担保するためその執行状況を写真撮影することは搜索差押に付随するものとして許されるものと解すべき」とされている。

以上により、正しい記述はエとオであり、したがって、正解は肢 5 となる。

